

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6477/2539

บริษัท เจ วี เค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟ
เวอร์ส จำกัด

บริษัท เฉลิมพลชัยพลายส์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 341, มาตรา 344
ป.วิ.พ. มาตรา 40

ครั้งแรกจำเลยขอเลื่อนการสืบพยานจำเลยอ้างว่าพยานไปงานแต่งงานญาติที่
จังหวัดนครปฐมศาลสั่งให้เลื่อนคดีไปแต่ในการนัดสืบพยานนัดต่อมาจำเลยขอเลื่อน
คดีอีกเป็นครั้งที่สองอ้างว่าพยานไปโอนที่ดินที่จังหวัดนครนายกศาลชั้นต้นก็ได้
พิจารณาผ่อนผันอนุญาตให้เลื่อนคดีไปในการพิจารณาคดีต่อมาจำเลยกลับขอเลื่อน
คดีอีกเป็นครั้งที่สามอ้างว่าพยานป่วยโดยมิได้อ้างเหตุผลว่าป่วยจนถึงกับไม่สามารถ
มาศาลได้อย่างไรอันเป็นเหตุผลตามกฎหมายในข้อที่ว่าไม่อาจก้าวล่วงเสียได้อย่างไร
นอกจากนี้จำเลยไม่ได้แสดงให้เห็นที่พอใจศาลว่าถ้าศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีต่อไป
อีกจะทำให้เสียความยุติธรรมอย่างไรตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา40วรรคหนึ่งเมื่อพิจารณาถึงข้อที่จำเลยไม่อ้างเหตุขอเลื่อนคดีให้เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนดดังกล่าวประกอบกับคำแถลงของทนายจำเลยในนัดที่ขอเลื่อนคดี
ครั้งที่สองว่าหากจำเลยไม่นำพยานมาศาลในการพิจารณานัดต่อไปถือว่าจำเลยไม่
ตั้งใจสืบพยานด้วยแล้วจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะอนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีต่อไปได้ จำเลย
อ้างว่าโจทก์ค้างชำระค่าจอดรถเดือนละ5,000บาทปรากฏว่าโจทก์เคยเจรจากับจำเลย
แล้วว่าจะไม่จ่ายค่าเช่าส่วนนี้เพราะเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนที่จำเลยไม่ให้โจทก์ใช้

ถนนหน้าโกดังเป็นข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่าหนี้ที่จำเลยอ้างดังกล่าวโจทก์ได้โต้แย้งและ
ไม่ยอมรับสิทธิเรียกร้องที่จำเลยขอหักกลบลบหนี้จึงเป็นหนี้ที่ยังมีข้อต่อสู้อยู่เป็นหนี้
ที่ยังไม่แน่นอนจำเลยจะนำหนี้ดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้กับเงินประกันที่โจทก์วางไว้
กับจำเลยมิได้ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา344

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2528 และวันที่1 สิงหาคม 2528 โจทก์
ได้ทำสัญญาเช่าโกดังและสำนักงานของจำเลยเลขที่ 87/43-44 ในการเช่าจำเลยให้
โจทก์วางเงินประกันการเช่าโกดัง 288,492 บาท และวางเงินมัดจำการเช่าสำนักงาน
อีก55,902 บาท รวมเป็นเงิน 344,394 บาท จำเลยรับว่าจะคืนให้โจทก์เมื่อสัญญา
เช่าสิ้นสุดลงหรือสัญญาเช่าเลิกกัน และโจทก์ได้จัดการชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่า
โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วจำเลยยอมให้โจทก์ไม่ต้องชำระค่าเช่าสำนักงานตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2532ถึงเดือนมีนาคม 2533 คิดเป็นเงินค่าเช่า 88,000 บาท และไม่ต้อง
ชำระค่าเช่าโกดังประจำเดือนมีนาคม 2533 เป็นเงิน 56,082 บาทรวมค่าเช่าที่ไม่ต้อง
ชำระจำนวน 144,082 บาท โดยจำเลยให้โจทก์นำเงินค่าเช่าไปหักจากเงินประกัน
และเงินมัดจำที่อยู่จำเลยจึงเหลือเงินประกันและเงินมัดจำอยู่กับจำเลย 200,312
บาท ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม 2533 จำเลยได้มีหนังสือถึงโจทก์ให้ส่งมอบสถานที่เช่า
ทั้งหมดคืนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2533 โจทก์ได้ปฏิบัติตามหนังสือเรียบร้อยแล้ว
โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยคืนเงินประกันและเงินมัดจำ 200,312 บาท แก่
โจทก์ แต่จำเลยไม่คืนขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 225,351 บาท แก่โจทก์ พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงิน 200,312 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ก่อหนี้ขึ้นระหว่างสัญญาเช่าเป็นเงิน 176,600 บาท เมื่อโจทก์ไม่ชำระหนี้ถือว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าโกดังข้อ 14 และสัญญาเช่าสำนักงาน ข้อ 14 จำเลยได้แจ้งให้โจทก์ชำระหนี้แล้วโดยเอามาหักกลบลบหนี้กัน แต่โจทก์เพิกเฉยจำเลยจึงไม่ต้องคืนเงินประกันและเงินมัดจำแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 200,312 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2533 จนถึงก่อนวันฟ้องและให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2533 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของจำเลยที่ว่า ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีโดยถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยานจำเลยที่เหลือ จึงให้งดสืบพยานจำเลยนั้นชอบด้วยกระบวนการพิจารณาหรือไม่เห็นว่า ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีมา 2 ครั้ง แล้ว โดยครั้งแรกจำเลยอ้างว่าพยานไปงานแต่งงานญาติที่จังหวัดนครปฐม การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีครั้งแรกไปแล้วจำเลยจะมาขอเลื่อนคดีครั้งต่อไปอีกไม่ได้เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และจำเลยจะต้องแสดงให้เห็นที่พอใจของศาลได้ว่าถ้าศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีต่อไปอีกจะทำให้เสียความยุติธรรม ศาลจึงจะสั่งให้เลื่อนคดีไปได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 วรรคหนึ่งแต่ในการนัดสืบพยาน

นัดต่อมาจำเลยขอเลื่อนคดีอีกครั้งเป็นครั้งที่สองอ้างว่าพยานไปโอนที่ดินที่จังหวัด นครนายก โดยจำเลยมิได้อ้างเหตุผลตามข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลชั้นต้นก็ได้ พิจารณาผ่อนผันอนุญาตให้เลื่อนคดีไป ในการพิจารณาคดีต่อมาจำเลยกลับขอเลื่อน คดีอีกครั้งที่สามอ้างว่าพยานป่วย โดยมีได้อ้างเหตุผลว่าป่วยจนถึงกับไม่สามารถ มาศาลได้อย่างไร อันเป็นเหตุผลตามกฎหมายในข้อที่ว่าไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ อย่างไรนอกจากนี้จำเลยไม่ได้แสดงให้เห็นที่พอใจศาลว่าถ้าศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี ต่อไปอีกจะทำให้เสียความยุติธรรมอย่างไรตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 40 วรรคหนึ่งเมื่อพิจารณาถึงข้อที่จำเลยไม่อ้างเหตุขอเลื่อนคดีให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว ประกอบกับคำแถลงของทนายจำเลยในนัดที่ ขอเลื่อนคดีครั้งที่สองว่าหากจำเลยไม่นำพยานมาศาลในการพิจารณานัดต่อไปถือว่า จำเลยไม่ตั้งใจสืบพยานด้วยแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีต่อไปได้ ที่ศาลล่างทั้งสองไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนการพิจารณาคดีชอบด้วยเหตุผลแล้ว ฎีกา ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับปัญหาที่ว่า จำเลยมีสิทธิหักกลบลบหนี้กับโจทก์หรือไม่นั้นได้ความจาก นางสาวอรรวรรณ วรนิจ พยานโจทก์ว่าขณะที่โจทก์เช่าห้อง สำนักงานยังสร้างไม่เสร็จ จำเลยได้ทาสีให้ ชื่อบริษัทที่โจทก์เขียนติดไว้ที่ผนังโกดังจำเลยขอให้ลบออก โจทก์ ได้ลบออกแล้ว โจทก์มิได้ทำให้อาคารสำนักงานเสียหาย ก่อนติดเครื่องปรับอากาศ สำนักงาน โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบแล้วโจทก์ได้ขอติดตั้งป้ายชื่อบริษัทโจทก์ตรง หัวมุมตึกแถวเพื่อให้ลูกค้ามองเห็น จำเลยอนุญาตแล้ว โดยมีการตกลงกันให้จ่ายค่า ติดตั้งดังกล่าวปีละ 10,000 บาท โจทก์ได้จ่ายเรียบร้อยแล้วส่วนที่จอดรถจำเลยได้ ถมที่ต่อจากถนนให้โจทก์ใช้เป็นที่จอดรถแทนการจอดรถบนถนนหน้าโกดัง ที่จำเลย อ้างเอกสารหมาย จ.6 ว่าโจทก์ค้างชำระค่าจอดรถเดือนละ 5,000 บาท นั้นโจทก์เคย เຈรຈາກกับจำเลยแล้วว่าจะไม่จ่ายค่าเช่าส่วนนี้เพราะเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนที่จำเลย ไม่ให้โจทก์ใช้ถนนหน้าโกดัง แล้วไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอีก โดยพยานสรุปคำ

เบิกความว่าโจทก์ไม่ได้ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามสัญญา เป็นข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่าหนี้ที่จำเลยอ้างดังกล่าวโจทก์ได้โต้แย้งและไม่ยอมรับสิทธิเรียกร้องที่จำเลยขอหักกลบลบหนี้จึงเป็นหนี้ที่ยังมีข้อต่อสู้อยู่เป็นหนี้ที่ยังไม่แน่นอน จำเลยจะนำหนี้ดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้กับเงินประกันที่โจทก์วางไว้กับจำเลยมิได้ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 344 เมื่อโจทก์ส่งมอบโกดังและสำนักงานที่เช่าจากจำเลยให้แก่จำเลยและจำเลยรับมอบไว้โดยชอบแล้ว จำเลยจึงจำต้องคืนเงินประกันและเงินมัดจำในส่วนที่เหลือจากการหักค่าเช่าให้โจทก์ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 4 จ.5 ข้อ 14 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

(กอบเกียรติ รัตนพานิช-สมมาตร พรหมานุกูล-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ